

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2956/2536

บริษัท มา บุญ ครอง อบ พี่ช และ ไชโล
จำกัด กับพวก

นาย มา ชาน ลี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1195

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 131, มาตรา 132

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ซึ่งลงมติถอดถอนกรรมการของโจทก์ที่ 1 ชุดเดิมซึ่งมีโจทก์ที่ 2 และที่ 3 รวมอยู่ด้วย แล้วตั้งกรรมการชุดใหม่ซึ่งมีจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 กับได้ลงมติเปลี่ยนแปลง อำนาจกรรมการของโจทก์ที่ 1 และจำเลยร่วมกันทำรายงานประชุมไม่ตรงต่อความจริงขอให้พิพากษาว่ารายงานการประชุมใหญ่ดังกล่าวไม่ชอบกฎหมายและข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ และให้จำเลยขอขมา โจทก์ทั้งสามในหนังสือพิมพ์รายวัน ดังนี้เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องว่าจำเลยร่วมกันทำละเมิด แม้ต่อมา ช. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโจทก์ที่ 1 ฟ้องโจทก์ที่ 2 ที่ 3 กับพวก ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และ ช. ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้มีการลงมติถอดถอนกรรมการชุดซึ่งได้รับแต่งตั้ง จากมติที่ประชุมใหญ่ที่พิพาทกันในคดีนี้ แล้วตั้งกรรมการ ชุดใหม่แทนกับมีการนำมติดังกล่าวไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และก็ตาม ก็ไม่มีผลให้ความรับผิดชอบละเมิดตามฟ้อง ระวังไป ศาลจึงชอบที่จะพิจารณาคดีต่อไปจนสิ้นกระแสความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีกรรมการ 14 คน โจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของโจทก์ที่ 1 โดยโจทก์ที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ ส่วนจำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นผู้ถือหุ้นของโจทก์ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2530 กรรมการของโจทก์ที่ 1 ได้นัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2530 ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่ครบตามข้อบังคับ โจทก์ที่ 3 ในฐานะกรรมการจึงสั่งเลิกการประชุมแต่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 กับพวกผู้ถือหุ้นคนอื่นได้ร่วมกันจัดให้มีการประชุมขึ้นโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 แล้วจำเลยทั้งเจ็ดได้ร่วมกันทำรายการการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2530 ไม่ตรงกับความจริงฝ่าฝืนต่อกฎหมายและข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 โดยอ้างว่าผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมมีจำนวนหุ้นรวมกันครบถ้วนตามข้อบังคับ แล้วได้ลงมติถอดถอนกรรมการชุดเดิมจำนวน 14 คนแล้วแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่จำนวน 4 คน ซึ่งมีจำเลยที่ 5 เพียงคนเดียวเป็นผู้ถือหุ้นมีการลงมติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เป็นเหตุให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งเจ็ดกับพวกที่ได้ลงมติถอดถอน โจทก์ที่ 2 และที่ 3 จากการเป็นกรรมการของโจทก์ที่ 1 ทำให้โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาว่า รายการการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2530 ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 ให้สั่งห้ามมิให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการตามคำขอของจำเลยทั้งเจ็ดกับพวกและให้จำเลยทั้งเจ็ดขอขมาโจทก์ทั้งสามและโฆษณาคำพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวม 12 ฉบับ ฉบับละ 1 เดือนติดต่อกันทุกวันโดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งเจ็ด

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ให้การว่าการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2530 ของโจทก์ที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีจำนวนหุ้นรวมกันครบถ้วนตามข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 การบอกเลิกการประชุมของโจทก์ที่ 3 ไม่มีผลตามกฎหมาย ที่ประชุมไม่อาจเลือกกรรมการของโจทก์ที่ 1 เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับได้จึงได้เลือกจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้เป็นประธานที่ประชุมตามกฎหมายที่ประชุมได้ลงมติถอดถอนกรรมการชุดเดิมแล้วแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการชอบแล้วไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามกรณีเป็นเรื่องการโต้แย้งสิทธิระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ไม่ได้ถูกโต้แย้งสิทธิจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ระหว่างสืบพยานจำเลยทนายจำเลยที่ 5 และที่ 6 ยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2531 นางชนัดถ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโจทก์ที่ 1 ได้ฟ้องโจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับพวกรวม 14 คนในฐานะกรรมการของโจทก์ที่ 1 ขอให้นัดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2530 และ 2531 และร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอ ต่อมานางชนัดถ์ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นปรากฏว่าที่ประชุมได้ลงมติถอดถอนกรรมการชุดเดิมของโจทก์ที่ 1 ซึ่งมีโจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับพวกเป็นกรรมการรวมจำนวน 14 คน และกรรมการชุดที่จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 กับพวกอีก 1 คน รวมจำนวน 4 คนซึ่งตั้งโดยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2530 ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งสองชุด แล้วลงมติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ แก้ไขอำนาจของกรรมการใหม่ กับทั้งได้นำมติที่ประชุมดังกล่าวไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะพิจารณาคดีนี้ต่อไป ขอให้จำหน่ายคดี

ศาลชั้นต้นสอบทนายโจทก์ทั้งสามแล้ว ทนายโจทก์ทั้งสามแถลงรับว่าคำร้องของทนายจำเลยที่ 5 และที่ 6 ดังกล่าวเป็นความจริง แต่แถลงว่าการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นที่นางชนัดถ์เรียกประชุมนั้นเป็นการประชุมที่มีชอบและโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ได้เป็นโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่งศาลจึงยังไม่ควรสั่งจำหน่ายคดีนี้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2530 ซึ่งผู้ถือหุ้นของโจทก์ที่ 1 จัดประชุมขึ้นและได้ลงมติถอดถอนกรรมการของโจทก์ที่ 1 ชุดเดิมจำนวน 14 คน ซึ่งมีโจทก์ที่ 2 และที่ 3 รวมอยู่ด้วย แล้วตั้งกรรมการชุดใหม่ 4 คน ซึ่งมีจำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 กับพวกอีก 1 คนกับได้ลงมติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของโจทก์ที่ 1 ด้วยและจำเลยทั้งเจ็ดได้ร่วมกันทำรายงานการประชุมนั้นไม่ตรงกับความจริง อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์ทั้งสาม ขอให้ศาลพิพากษาว่า รายงานประชุมใหญ่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของโจทก์ที่ 1 ห้ามมิให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจของกรรมการและให้จำเลยทั้งเจ็ดขอขมาโจทก์ทั้งสามและโฆษณาคำพิพากษาของศาลในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 12 ฉบับ ฉบับละ 1 เดือนติดต่อกันทุกวัน โดยค่าใช้จ่ายของจำเลย

ทั้งสิ้น เห็นว่าเมื่อคำฟ้องของโจทก์เป็นเช่นนี้ กรณีจึงเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องกล่าวหาว่า จำเลยทั้งเจ็ดกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามแม้อ่านางชนัดถ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ โจทก์ที่ 1 จะได้ฟ้องโจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับพวก รวม 14 คนในฐานะกรรมการของ โจทก์ที่ 1 ขอให้นัดเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2530 และ 2531 และศาลแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคำขอของนางชนัดถ์โดยให้โจทก์ที่ 2 และ ที่ 3 กับพวก รวม 14 คน จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของโจทก์ที่ 1 ให้นางชนัดถ์ ตรวจดู และให้โจทก์ที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งนางชนัดถ์จะ ดำเนินการให้มีขึ้นต่อไป นางชนัดถ์จึงได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2532 และที่ประชุมได้ลงมติให้ถอดถอนกรรมการชุดเดิมของโจทก์ที่ 1 ซึ่งมีโจทก์ที่ 2 และที่ 3 รวมอยู่ด้วยรวม 14 คน กับให้ถอดถอนกรรมการชุดที่ จำเลยที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 กับพวกอีก 1 คนรวม 4 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากมติที่ ประชุมใหญ่ครั้งที่ 25/2530 ที่พิพาทกันในคดีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งสองชุด แล้วลง มติแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่กับแก้ไขอำนาจของกรรมการใหม่ และได้นำมติที่ประชุม ใหญ่ดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตามเหตุดังกล่าวก็ไม่มีผลให้ความรับผิดชอบในมูลละเมิดของจำเลยทั้งเจ็ดตามที่ โจทก์กล่าวอ้างมานั้นระงับไป ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะพิจารณาพิพากษาคดีตาม ประเด็นข้อพิพาทต่อไปจนสิ้นกระแสความ

พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ